

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1812/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2026 dự thảo Quy định xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc; ý kiến thống nhất của thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định ban hành Quy định xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2026 và thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến

có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Điều 11 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục KTVB&TCTHPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- BTV ĐU UBND thành phố;
- CT, các Phó CT UBND thành phố;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- UBMTTQVN và các TC CTXH thành phố;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Các hội, đoàn thể TP;
- Hội, hiệp hội TP;
- Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Cổng TTĐT thành phố;
- Công báo thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, SKHCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu

QUY ĐỊNH

**Xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến
trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc**
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày ...tháng...năm
2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này Quy định xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục gồm trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục mầm non có sáng kiến đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Điều 2 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Sáng kiến” là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó.

b) Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

c) Không thuộc đối tượng bị loại trừ theo quy định tại khoản 2, Điều 3 của Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ Sáng kiến.

2. “Cơ sở” là cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật, có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập.

3. “Tác giả sáng kiến” là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của mình. Đồng tác giả sáng kiến là những tác giả cùng nhau tạo ra sáng kiến.

Điều 3. Nguyên tắc xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc

1. Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời.
2. Mỗi sáng kiến chỉ được công nhận một lần theo Quy định này.

Điều 4. Điều kiện xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc

1. Sáng kiến được xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong thành phố Đà Nẵng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Là sáng kiến đã được cơ sở đóng trên địa bàn thành phố công nhận theo quy định tại Quyết định số 89/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

b) Sáng kiến có tính mới trong phạm vi thành phố Đà Nẵng.

c) Sáng kiến được áp dụng rộng rãi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố Đà Nẵng.

d) Thời gian kể từ khi sáng kiến được áp dụng lần đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến khi nộp đơn yêu cầu xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến đối với thành phố không quá 02 năm.

đ) Tại thời điểm xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng không có tranh chấp về quyền tác giả; không có khiếu kiện, tố cáo liên quan đến nội dung hồ sơ xét công nhận.

2. Sáng kiến được xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong toàn quốc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Đáp ứng đủ các điều kiện tại khoản 1 Điều này và đã được công nhận là sáng kiến có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong thành phố Đà Nẵng.

b) Sáng kiến được áp dụng rộng rãi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc; mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố Đà Nẵng và toàn quốc.

Điều 5. Tính mới của sáng kiến

Sáng kiến được coi là có tính mới trong phạm vi thành phố Đà Nẵng hoặc trong toàn quốc nếu tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hoặc ngày áp dụng thử hoặc áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi thành phố Đà Nẵng hoặc trong toàn quốc, sáng kiến đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến đã nộp trước tại cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

2. Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng, áp dụng thử; hoặc đã được đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến; hoặc đã chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến trong thực tiễn.

3. Chưa được biết đến và chưa có giải pháp nào của người khác trùng với sáng kiến đó được mô tả trong các văn bản, sách, báo, tài liệu hoặc dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai, đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện được giải pháp.

4. Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.

Điều 6. Tiêu chí xác định sáng kiến được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đối với thành phố Đà Nẵng hoặc trong toàn quốc

Sáng kiến được coi là áp dụng rộng rãi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hoặc trong toàn quốc và mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội khi việc áp dụng sáng kiến đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Về phạm vi áp dụng, khả năng nhân rộng

Sáng kiến đã được áp dụng tại cơ sở công nhận sáng kiến và ít nhất tại 02 cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với sáng kiến đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong thành phố Đà Nẵng hoặc ít nhất tại 02 cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nhau của các tỉnh, thành phố khác đối với sáng kiến đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong toàn quốc; việc áp dụng có tính ổn định, liên tục hoặc được nhân rộng trong thực tiễn.

Việc xác nhận kết quả áp dụng: Sáng kiến phải được các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng có văn bản xác nhận hoặc đánh giá kết quả áp dụng sáng kiến.

2. Về hiệu quả áp dụng, đáp ứng đầy đủ hoặc ít nhất là một trong các tiêu chí sau:

Về hiệu quả kinh tế: Sáng kiến mang lại một trong các lợi ích kinh tế như: tăng năng suất lao động; giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; tiết kiệm thời gian, nguồn lực; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; nâng cao năng lực cạnh tranh; hoặc tạo ra giá trị kinh tế gia tăng khác có thể định lượng hoặc so sánh được.

Về lợi ích xã hội: Sáng kiến góp phần cải thiện điều kiện sống, làm việc; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển bền vững hoặc mang lại các lợi ích xã hội thiết thực khác.

Về tác động, ảnh hưởng tích cực khác: Sáng kiến có tác động lan tỏa, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao uy tín, hình ảnh của thành phố Đà Nẵng; nâng cao nhận thức cộng đồng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo hoặc tạo ra các tác động tích cực khác đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.

Chương II

XÉT CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN

Điều 7. Tổ chức xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc

1. Các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các cơ sở giáo dục tổng hợp sáng kiến đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong thành phố Đà Nẵng hoặc trong toàn quốc của công chức, viên chức, người lao động gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xem xét, đánh giá hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc.

3. Việc tổ chức xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc được thực hiện thông qua Hội đồng sáng kiến xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến. Hội đồng sáng kiến xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, quy định tổ chức và hoạt động. Thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng được thực hiện theo khoản 6 Điều 33 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

4. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp trong quá trình xem xét, đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng sáng kiến xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến theo quy định.

Điều 8. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức là cơ sở công nhận sáng kiến hoặc tác giả sáng kiến chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của thông tin do mình cung cấp liên quan đến sáng kiến.

2. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố, có trách nhiệm triển khai các biện pháp sau đây nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến:

a) Tuyên truyền, phổ biến Quy định về xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố và trong toàn quốc.

b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng sáng kiến xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc.

c) Tư vấn, hỗ trợ cung cấp thông tin cho tác giả sáng kiến trong việc tạo ra, hoàn thiện sáng kiến và khai thác sáng kiến. Hướng dẫn việc làm hồ sơ yêu cầu xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc trên cơ sở đề nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

d) Hướng dẫn tác giả tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các sáng kiến có khả năng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

đ) Thỏa thuận và phối hợp với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến để công bố, phổ biến rộng rãi các sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc.

2. Các cơ sở công nhận sáng kiến, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và các tác giả sáng kiến có trách nhiệm:

a) Phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng sáng kiến xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan trong việc phổ biến các sáng kiến có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và mang lại lợi ích thiết thực.

3. Các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các cơ sở giáo dục có trách nhiệm:

a) Tổng hợp, xem xét, lựa chọn các sáng kiến đủ điều kiện đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến trong thành phố Đà Nẵng và trong toàn quốc trước khi gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Công bố, phổ biến các sáng kiến có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và mang lại lợi ích thiết thực trong phạm vi thành phố và trong toàn quốc đã có Quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của mình.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung Quy định, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo quy định./.